

摘要：

Left被陪审团裁定证券欺诈罪成立，涉及特斯拉、英伟达等个股的16项具体指控中，12项有罪，面临最高25年监禁。检方认定其通过“发帖影响股价—迅速平仓获利”操纵市场，累计获利超2000万美元。该判决被视为华尔街做空行业的分水岭，或重塑做空报告与市场评论的监管边界。

香橼研究（Citron Research）创始人、知名做空机构掌门人Andrew Left被陪审团裁定证券欺诈罪名成立，其“发帖-交易”操作模式被认定为市场操纵行为，这一判决将对华尔街做空行业产生深远影响。

经过两整天的审议，洛杉矶联邦法院陪审团于周一裁定Left在证券欺诈阴谋这一最高罪名上罪名成立，同时在涉及特斯拉、英伟达、通用电气、Palantir及Meta等个股的16项具体指控中，裁定其中12项罪名成立，4项无罪。这名55岁的投资人将于8月31日接受量刑，面临最高25年联邦监禁，但实际刑期预计将低于上限。

Left在庭外对记者表示，“我认为陪审团判错了，这不是终点。”

他同时警告，此案对言论自由构成“寒蝉效应”，并以SpaceX即将上市为例，称限制个人发表诚实意见的能力“令人不安”。其律师当庭提出重审动议，理由是陪审团最初收到的裁决表中包含一项已被法官在开庭前撤销的指控，但法官尚未就此作出裁决。

检察官指控：一边发帖，一边悄然平仓

检察官指控，Left在2018年至2023年间，通过社交媒体发布具有市场冲击力的帖子，诱导追随者按其设定的目标价进行交易，同时自己却悄然以不同价格平仓离场，累计非法获利逾2000万美元。

据检察官Matthew Reilly在结案陈词中所言，**Left的行为是“一手发推，一手交易”的双面操作**。检方向陪审团展示的内部邮件显示，Left曾与对冲基金协调做空标的，并吹嘘自己在散户中的“号召力”，称从中获利如同“从婴儿手中夺糖”，**还声称“一条推文就能让一只股票暴跌”**。

检方传唤的证人包括一家大麻公司的首席执行官——该公司股价在Left发布看空报告后大幅下挫——以及一名退休消防员Billy Banks。

Banks作证称，他在2018年因Left的公开评论导致其持仓公司股价下跌，损失了11万美元退休储蓄。判决宣布后，Banks告诉商业内幕（Business Insider），他感到“沉冤得雪”，“我今天感觉很好，我很遗憾他要去坐牢，但我损失了很多钱，这是不对的。”

被告自辩：交易行为合法，从未发表与持仓相悖的言论

Left选择亲自出庭作证——这对刑事被告而言实属罕见之举——并在接受检察官长达数小时的交叉盘问后坚持否认欺诈指控。他主张，自己发布报告或推文后立即进行交易并无违法之处，“我认为没有任何具体的法律规定，在发表评论后必须持仓多长时间。”

Left强调，他从未就任何公司发表过自己不相信的评论，“我说的都是我相信的，我说的是真相。”他还明确表示，他从未在做多一只股票的同时公开唱空该股，也从未在做空一只股票的同时公开唱多。

其辩护律师Eric Rosen在结案陈词中批评检方的指控是无中生有，"政府想让你们因为一个交易员像交易员一样交易而将其定罪……这根本不是一个案子，这是他们翻遍数千封邮件硬凑出来的案子。"

行业震动：判决或终结"做空报告"模式

此案因聚焦于做空机构的言论边界与市场操纵之间的法律灰色地带，在华尔街引发广泛关注。据澳大利亚金融评论报（AFR）报道，Left于2024年遭到起诉后，已令部分竞争对手退出市场。

判决宣布后，市场人士反应不一。

前对冲基金经理、做空人士Marc Cohodes在X平台发文称，**Left的定罪"将标志着'砸盘套利'和做空报告模式的终结"**，并呼吁联邦当局**"追查这一行为的真正违规者"**。他同时表示，"我喜欢Andrew，一直如此，看到这一幕很难过，但我讨厌这些人的操作方式。"

投资人Thomas Brazier则对判决结果提出质疑，认为Left的败诉或许与其做空者身份有关，"我不禁想，如果他做的是多头，结果会不会不同——人们真的很讨厌那些押注事物下跌的人。"他还指出，"播客、博客、X账号和投行人士一直在为多头标的站台。"值得注意的是，Left此次被定罪的部分罪名，涉及的恰恰是他持有多头仓位的股票。

Left以2015年精准看空Valeant制药而声名大噪，并在社交媒体上积累了庞大的追随者群体。检察官指控，2018年至2023年间，Left逐渐减少正式研究报告的发布频率，转而更多依赖推文抨击个股并设定"极端"目标价。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码

免费领取

限免

👍 266

★ 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情

图片

发表评论

4 条评论

见闻用户

9小时前 中国四川省

笑死 那特离谱画k线自己还下场交易又算什么？

👍 5

↩ 回复



见闻用户

9小时前 中国上海

3月香橼高调做空闪迪，让我印象深刻

 1  回复

见闻用户

10小时前 中国上海

做空的要管，唱多操纵股价骗局没人管，美股就是一个庞氏骗局

 1  回复

见闻用户

11小时前 中国上海

皮衣不是做着一样的事情？

 1  回复